

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1273/2543

บริษัท อาร์.อี.เอ.เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท จะนะน้ำยาง จำกัด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 34 (3)

ข้อตกลงให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการอันเป็นกรณีพิพาทนี้เป็นข้อบังคับของ
สมาคมการค้าระหว่างประเทศ ตามข้อบังคับดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งชื่อของ
อนุญาโตตุลาการ วิธีการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการตลอดจน
กำหนดวันเวลาและสถานที่พิจารณาให้คู่กรณีทราบ สำหรับผู้คัดค้านซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่
นอกประเทศอังกฤษ และไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนในกรุงลอนดอนต้องมีการส่งฉบับ
ของหนังสือแจ้ง เอกสาร หรือหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้คัดค้านด้วยผู้คัดค้านได้รับ
แจ้งเพียงว่าได้มีการเสนอข้อพิพาทรายนี้ต่ออนุญาโตตุลาการแล้วเท่านั้นส่วนหนังสือ
ที่มีการแจ้งรายละเอียดครบถ้วนตามข้อบังคับไม่สามารถส่งให้ผู้คัดค้านทางโทรสาร
ได้ และไม่ปรากฏว่ามีการส่งหนังสือฉบับนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้คัดค้านด้วย
แม้จ.กรรมการบริหารสมาคมการค้าระหว่างประเทศจะบันทึกรับรองไว้ในหนังสือ
ฉบับนี้ด้วยว่าได้ส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการส่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อบังคับดังกล่าวแล้วหรือไม่ จึงรับฟังไม่ได้ว่ามี
การแจ้งให้ผู้คัดค้านซึ่งจะถูกบังคับทราบล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการศาลจึงมีอำนาจที่จะปฏิเสธ

การขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้ตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการฯ พ.ศ. 2530 มาตรา 34(3)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้คัดค้านตกลงขายน้ำยางพารา แก่ผู้ร้องโดยมีข้อตกลง
ว่าหากเกิดกรณีพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อกันตามสัญญาให้คู่สัญญานำข้อ
พิพาทหรือสิทธิเรียกร้องเสนอต่ออนุญาโตตุลาการแห่งกรุงลอนดอนเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาดผู้คัดค้านส่งน้ำยางพาราที่มีคุณภาพไม่ตรงตามสัญญาให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้แจ้ง
ให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าเสียหาย ผู้คัดค้านชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ร้องบางส่วน ผู้ร้องจึง
เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการแห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษเป็นผู้ชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินแก่ผู้ร้อง แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติ
ตามขอให้บังคับผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยชำระเงินแก่ผู้
ร้อง 46,982.92 ดอลลาร์สหรัฐ (1,204,173.23 บาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปีของต้นเงิน 42,933.64 ดอลลาร์สหรัฐ (1,100,389.19 บาท) นับถัดจากวันยื่น
คำร้องขอจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ 350 ปอนด์ส
เตอร์ลิง (13,760.92 บาท)

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่เคยแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบถึงการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการและการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ เป็นเหตุให้ผู้คัดค้านไม่มี
โอกาสเข้าต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ขอให้ปฏิเสธคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดย
ชำระเงินจำนวน 42,933.64 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ

แต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2538 เป็นต้นไปจนกว่าชำระให้ผู้ร้องเสร็จ และให้ชำระค่า
ค่าธรรมเนียมอนุญาตไต่สวนการ 350 ปอนด์สเตอร์ลิง แก่ผู้ร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัย
ว่า"พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติ
ตามคำชี้ขาดของอนุญาตไต่สวนการแห่งกรุงลอนดอนหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ เห็นว่าข้อ
ตกลงให้มีการแต่งตั้งอนุญาตไต่สวนการอันเป็นกรณีพิพาทคดีนี้เป็นข้อบังคับของ
สมาคมการค้าระหว่างประเทศ การแต่งตั้งอนุญาตไต่สวนการ การดำเนินกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาตไต่สวนการตลอดจนการแจ้งความใด ๆ ให้คู่กรณีทราบ ย่อมต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อบังคับ
ของสมาคมการค้าระหว่างประเทศในเรื่องอนุญาตไต่สวนการแล้ว ข้อ 63 (A)
กำหนดว่าอนุญาตไต่สวนการต้องไม่ทำหน้าที่ในกรณีที่ตนมีส่วนได้เสียกับข้อพิพาทนั้น
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่กรณี และในข้อ 63 (N) กำหนดว่าลูกจ้าง
ของสมาชิกสมาคมใดจะทำหน้าที่เป็นอนุญาตไต่สวนการในสหราชอาณาจักรสำหรับข้อ
พิพาทที่เกี่ยวกับการขายหรือซื้ออย่างพาราไม่ได้ ฯลฯ แสดงว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
อนุญาตไต่สวนการอาจถูกคัดค้านมิให้ทำหน้าที่ได้ จึงเป็นสิทธิในเบื้องต้นของคู่กรณีใน
อันที่จะได้ทราบชื่อบุคคลผู้ทำหน้าที่อนุญาตไต่สวนการ นอกจากนี้ข้อ 63(Q) ยัง
กำหนดด้วยว่าหนังสือแจ้ง เอกสาร หรือหมายต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อนุญาตไต่สวนการที่ต้องส่งให้ฝ่ายที่อาศัยอยู่นอกประเทศอังกฤษ กรณีที่ไม่มีผู้แทนอยู่
ในกรุงลอนดอน ให้เจ้าหน้าที่ตามที่อยู่เดิมถึงบุคคลนั้นแล้วส่งไปที่สำนักงานของสมาคม

และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ส่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บุคคลนั้นโดย
ส่งไปยังที่อยู่อาศัยหรือที่ทำการธุรกิจล่าสุดที่ทราบตามข้อบังคับดังกล่าว เห็นได้ว่าจะ
ต้องมีการแจ้งชื่อของอนุญาโตตุลาการวิธีการดำเนินกระบวนการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการตลอดจนกำหนดวันเวลาและสถานที่พิจารณาให้คู่กรณีทราบ สำหรับ
ผู้คัดค้านซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศอังกฤษและไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนในกรุง
ลอนดอนย่อมต้องมีการส่งฉบับของหนังสือแจ้งเอกสารหรือหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้
คัดค้านด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผู้คัดค้านได้รับแจ้งจะมีเพียงหนังสือลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2539 และโทรสารลงวันที่ 22 เดือนเดียวกัน จากสมาคมการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการแจ้งเพียงว่าได้มีการเสนอข้อพิพาทรายนี้ต่อ
อนุญาโตตุลาการแล้วเท่านั้น หาได้มีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นไม่ ส่วน
หนังสือลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 แม้จะมีการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวครบถ้วน
แล้ว แต่ผู้คัดค้านก็ปฏิเสธอยู่ว่าไม่เคยได้รับ เมื่อการส่งหนังสือฉบับนี้โดยทางโทรสาร
ถึงผู้คัดค้านไม่อาจกระทำได้และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการส่งหนังสือฉบับนี้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้คัดค้านด้วยแม่น้ำนาย เจ.เอ็ม.ฮอบส์ กรรมการบริหารสมาคม
การค้าระหว่างประเทศจะบันทึกรับรองไว้ในหนังสือฉบับนี้ด้วยว่าได้ส่งทาง
ไปรษณีย์ให้แก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2539 ตามคำแปลก็ตาม แต่ก็ยังไม่
ชัดเจนว่าเป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อบังคับดังกล่าวแล้วหรือไม่
จึงรับฟังไม่ได้ว่ามีการแจ้งให้ผู้คัดค้านซึ่งจะถูกบังคับทราบล่วงหน้าโดยชอบถึงการ
แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรือการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นนี้ศาลจึง
มีอำนาจที่จะปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศได้
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 34(3) ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่
ขึ้น"

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ